

Consejo de Planificación Urbano Ambiental
ACTA N° 173

El día viernes 1 de febrero de 2013, siendo las 9:00 horas, se reúnen los integrantes del CPUA de Villa Carlos Paz en el local de Alem y José Hernández. En el encuentro están presentes, por la Comisión Plenaria Honoraria y en representación de las Instituciones que la componen, las siguientes personas:

ADARSA: Laura Colladon.

Asociación Inmobiliaria: Ausente.

CEPIA: Roberto Giassone y Ana Margonari.

Colegio de Arquitectos: Cristina Frenquelli.

Colegio de Ingenieros: Gustavo García Setti.

Colegio de Técnicos Constructores: Ausente.

Concejo de Representantes: Ausente, Concejal en representación de la mayoría.

Ausente, Concejal representante de las minorías.

Departamento Ejecutivo Municipal: Liliana Bina, Directora de Planeamiento, y Marcela Fernández, representante del DEM.

Unidad Técnica: asesora del DEM, Arq. Mónica Martínez; asesor del Concejo de Representantes, Alberto Verdinelli; concejal Raquel Merlino.

Visitantes: Mirtha Alessio, Nazareth Paz Margonari, Graciela Merlo y Arq. Zuzaya.

Secretaria: Virginia Donato.

Orden del día

- Consideración el acta anterior
- Lectura y aprobación del dictamen cancha de fútbol
- Regulación del Área Protegida
- Salón de Usos Múltiples Aerosilla

En primer lugar dan lectura al acta de la reunión anterior y se aprueba su contenido.

Pasan a tratar el primer tema del orden del día. La secretaria de lectura al dictamen corregido sobre canchas de fútbol 5, donde se recomienda no otorgar la factibilidad y se sugiere la vía de concertación por tratarse de un lote demás de 2000 metros. Mónica Martínez expresa que en vez de decir “habilitación de las canchas” deberían referirse a la “factibilidad del uso del suelo”.

A partir del escrito, los presentes debaten acerca de si la recomendación del CPUA es vinculante o no en estos casos. Bina explica que es vinculante, la Dirección de Planeamiento lo envió porque necesita del dictamen del CPUA, es un paso más del trámite administrativo, anteriormente estos casos eran revisados y estudiados por la Comisión Asesora. Como este paso es un requisito para la habilitación, dice que deberían sacar el texto que dice “no vinculante”, porque en realidad es vinculante que la Dirección de Planeamiento diga si o no.

Se incorpora a la reunión Raquel Merlino.

Mónica Martínez no cree que ese sea el rol de CPUA, sino que cuando observan una ordenanza que es débil, deben recomendar las modificaciones pertinentes para mejorarla. Propone evaluar mejor esta función del CPUA y su rol en general. Los presentes debaten al respecto.

Se incorpora a la reunión Mirtha Alessio.

Mónica Martínez expresa que el CPUA no puede reemplazar a la Dirección de Planeamiento en sus decisiones. En todo caso pueden hacer recomendaciones cuando se les pida opinión.

Los presentes acuerdan con que es un tema para analizar en profundidad. Sin embargo, el Departamento Ejecutivo y el Concejo de Representantes pueden actuar independientemente y hasta contrariamente a las recomendaciones del CPUA. Finalmente aprueban el Dictamen de las canchas de fútbol 5 con las modificaciones propuestas.

Pasan a tratar el tema del Área Protegida (AP). Se refieren la forma de gestión del AP, si será pública o mixta. El presidente les pregunta a las instituciones qué evaluaron sobre este punto.

CEPIA opina que el uno por ciento (1%) real y efectivo de construcción en el AP, es muy poco. Martínez explica que desde la Unidad Técnica plantearon el 5 por ciento del 20 por ciento, deberían calcularlo exactamente.

Bina responde que están hablando de 100 metros cada una hectárea, es mucha superficie construida para un terreno como el de Aerosilla o de Kukanja.

ADARSA solicita definir la parte intangible y recreativa del Área Protegida. Propone tratar el AP Norte por un lado y el AP Sur por separado. Cree que es prioritario definir el AP1, y establecer los límites entre lo intangible y lo recreativo. Y plantea que es necesario que los proyectos vengan al CPUA. Gustavo García Setti indica que cualquier proyecto en el AP debe ser aprobado por ordenanza, así que seguramente pasará por el CPUA.

Marcela Fernández expresa que el AP intangible no es compatible con actividades educativas, es necesario que sea realmente intangible para que sea protegida. El Aula Ambiental que se ubica en terrenos ya degradados, es un caso de remediación de los daños existentes en la ladera, como el proyecto Pangea. Además no le queda claro el tema de la gestión pública y mixta planteada por el equipo técnico. El fin de protección es incompatible con cualquier actividad o intervención humana. Y agrega que a la larga se compensará a los privados que se vean afectados con los fondos provenientes de la Ley de Bosques u otros.

Liliana Bina indica que lo intangible debe ser intocable, debe ser destinado a monte serrano. Allí no deben planificar actividades ni usos. Sólo en los casos preexistentes habrá algún tipo de actividad. No está de acuerdo con establecer porcentajes de ocupación, pero sí acuerda con el criterio de la cota. Propone reglamentar el uso recreativo, pero si aún no definieron los usos, no deberían incorporar la variable del tipo de gestión.

Cristina Frenquelli coincide con que lo intangible no se puede intervenir de ninguna manera. El resto de la intervención debe ser de muy bajo impacto.

Mirtha Alessio comenta que existe una confusión respecto al área protegida, ya que la gente piensa que si no hay pendiente no es AP.

Gustavo García Setti, como representante del Colegio de Ingenieros, aclara que la cota 740 coincide prácticamente con la cota de límite de provisión de servicios (en especial la presión del agua y el gas). En cuanto a la gestión del AP, consideran que debe ser mixta, ya que el Estado -en general- no cuenta con las características para poder proteger este tipo de espacios y quedan abandonados. Desde el Colegio prefieren mantener algún tipo de actividad privada. Están de acuerdo con la intangibilidad de algunas zonas. Respecto a la ley de Bosques dice que sería muy bueno que les paguen a los propietarios para mantener esos espacios, pero en la práctica no se hace y viene muy demorado. Creen que con los emprendimientos como el de Kukanja se protege la montaña, y debería haber más iniciativas de esta clase. Consideran que es más factible proteger la montaña a través de la gestión mixta que desde la gestión pública a través de una simple expropiación. Acuerdan con el informe del equipo técnico. También consideran que el tratamiento del AP Norte y AP Sur debe ser diferenciado porque tiene características muy distintas. En este sentido, señalan que es difícil localizar una industria en el AP Norte, tal y como está, es un área de Servicios.

Desde CEPIA acuerdan con la propuesta del equipo técnico y con que el AP no sea completamente estatal. En el caso de los terrenos de Asociación San Martín, creen que existen porque son privados y cuenta con un cuidador, si fueran del Estado, la situación habría sido muy diferente. Giassone comenta que uno de los integrantes de CEPIA trabaja en la municipalidad de Malagueño y tiene la información de que se proyectan 25 mil viviendas y dos hipermercados en 5 años. Por eso insisten en que es necesario empezar a tratar la planificación regionalmente.

Liliana Bina expresa que el privado cuida los espacios verdes hasta que les sale un negocio, cuando el terreno adquiere un valor considerable, lo venden, especulan.

Comenta lo que ocurrió en su momento en Parque Estancia la Quinta luego del loteo Los Carolinos. No comparte con los anteriores expositores la creencia de que el privado cuidará mejor los intereses de las generaciones futuras. Dice que un gobierno o un funcionario corrupto no pueden empañar el rol del Estado, es necesario recuperar y revalorizar al Estado. Además, mantener la calidad ambiental requiere de un cambio de actitud frente a la naturaleza, considerarla como sujeto de derecho, así como lo estableció Ecuador en su Constitución. Marcela Fernández agrega que la expropiación de las laderas es una política de Estado legitimada por la gente.

García Setti expresa que entonces, si se va a expropiar toda la montaña, no tiene mucho sentido regularla por ordenanza. Laura Colladon responde que independientemente de quien lo gestione, aunque sea el Estado, es importante definir uso y zonas intangibles.

Bina expresa que una de las variables es la cota, luego deben analizar otras variables para las zonas donde se afecten áreas con mayor vegetación, como es el caso de las quebradas que son más bajas y tienen un importante bosque serrano con valor ambiental para preservar.

El presidente les pregunta cómo van a seguir con el tema, si es que efectivamente se expropiará. Raquel Merlino responde que mientras tanto deben tener una normativa que regule el AP. Bina dice que la idea es que el área intangible sea toda pública, pero igualmente necesitan una norma.

Laura Colladon propone que se trace una línea de cota que defina la zona intangible en el AP Sur. Mónica Martínez le responde que eso ya está hecho. Proponen retomarlo.

Los presentes debaten respecto a las funciones dentro del AP. Bina propone que tenga sólo la función de parque ecológico. Mónica Martínez expresa que una de las funciones de los parques nacionales, además de la conservación, es la educativa, para que las generaciones futuras lo conozcan, aprendan y lo preserven. Martínez es interrumpida por Bina en su exposición, y expresa que no puede hablar y terminar de cerrar el concepto.

El presidente resume que una de las posiciones es no entrar en detalle y definir sólo el área intangible como parque ecológico. El Colegio de Ingenieros apoya el dictamen sobre AP como fue elaborado por el equipo técnico. El presidente les pregunta a los presentes si acuerdan con los usos en el área protegida recreativa. La arquitecta Martínez dice que enviarán nuevamente el plano de cotas del AP por mail para que puedan analizarlo.

El presidente les pide que traigan para el próximo viernes las modificaciones que consideren necesarias en cada zona del AP para poder votarlas, además de las líneas divisorias y los conceptos de uso. Los presentes acuerdan.

Bina indica que dentro del área intangible quedó el Aula Ambiental, desde la Dirección de Planeamiento impugnan ese punto, creen que debería ser un área educativa y recreativa. Martínez aclara que se trata de un aula abierta, sin edificaciones, para observar y conocer la naturaleza. Bina expresa que el Aula Abierta de Montaña ya existe como espacio de educación informal, entonces se estaría utilizando erróneamente el concepto. Debaten al respecto. García Setti dice que la descripción conceptual a muchos les sirve para comprender mejor los temas.

El próximo viernes traerán las correcciones al trabajo de la Unidad Técnica y la postura de las instituciones sobre el tema de la cota y la línea divisoria entre zonas.

Pasan a tratar el tema del salón de fiestas del Complejo Aerosilla. La secretaria da lectura al dictamen elaborado¹. García Setti clara que las actuaciones quedarían supeditadas a la resolución de Asesoría Letrada. Bina no cuerda con el dictamen elaborado, considera que se trata de otro proyecto, diferente al que fue aprobado, por lo tanto debe encausarse a través del Concejo de Representantes e ir a concertación.

Gustavo García Setti expresa que la actuación profesional habría sido en base a un proyecto existente, que fue aprobado en ciertas condiciones, y al parecer, luego hicieron modificaciones dentro del salón, manteniendo lo externo.

¹ Se adjunta borrador del dictamen corregido.

Raquel Merlino expresa que si fuera posible, daría de baja el proyecto y que vuelvan a empezar el trámite, pero por ahora no tiene las herramientas legales para decir que ese plano, esa firma, no tenga validez. El tema es que hay un plano aprobado.

Los presentes debaten respecto a si corresponde plano de relevamiento o plano conforme a obra. Bina cree que Asesoría Letrada debe dictaminar y la Dirección de Obras Privadas debe pedir el plano de relevamiento, por lo tanto, la nueva carátula dirá AP1 y tendrá que pasar por el Concejo de Representantes.

Los presentes debaten sobre el caso del salón de fiestas de Aerosilla. Merlino dice que más allá del tipo de plano que se le pida, debe quedar claro que se ubica en zona AP1, por lo tanto Obras Privadas debe exigir la documentación y lo que corresponda de acuerdo a la zona.

Cristina Frenquelli dice que deben solicitar el plano conforme a obra donde el profesional se hace responsable, de otra manera, con el plano de relevamiento el profesional elude cualquier tipo de responsabilidad, con el agravante de que se trata de un salón de fiestas, de uso público.

Revisan el dictamen elaborado por el equipo técnico, destacando que se solicitó la resolución de Asesoría Letrada y que el salón se encuentra en zona AP1, por lo tanto deben reunir los requisitos exigidos para dicha zona de acuerdo a la ordenanza N° 4021. Se corregirá el dictamen y se enviará por e-mail a la Comisión Plenaria, para su aprobación el próximo viernes.

A continuación, el presidente da lectura a dos posibles notas de respuesta a FUNEAT sobre el dictamen referido al emprendimiento Alto Vuelo Parque Aventura. Una respuesta más breve redactada por la UT y una alternativa con una explicación más detallada. Resuelven enviar la nota más escueta para evitar que se generen nuevas discusiones.

Roberto Giassone se refiere al Plan de Comunicación 2013 para el CPUA elaborado por la secretaria, Lic. Virginia Donato. Propone que se trate el tema en una de las reuniones y se aprueben los proyectos para poder llevarlos adelante. CEPIA está de acuerdo con la propuesta y le parece un aspecto muy importante a tener en cuenta en la institución. Proponen agregar este tema en el orden del día, luego del tratamiento de la AP1.

Por último el presidente informa que la Unidad Técnica se encuentra trabajando en las modificaciones al Código de Edificación.

Siendo las 10:35 se da por finalizada la reunión.

Resumen:

En primer lugar dan lectura al acta de la reunión anterior y se aprueba su contenido.

Pasan a tratar el primer tema del orden del día. Dan lectura al dictamen corregido sobre canchas de fútbol 5, donde se recomienda no otorgar la factibilidad y se sugiere la vía de concertación por tratarse de un lote demás de 2000 metros. Martínez expresa que en vez de decir “habilitación de las canchas” deberían referirse a la “factibilidad del uso del suelo”.

Debaten acerca de si la recomendación del CPUA es vinculante o no en estos casos. Bina explica que es vinculante, es un paso más del trámite administrativo, anteriormente estos casos pasaban por la Comisión Asesora. Propone sacar el texto que dice “no vinculante”. Martínez no cree que ese sea el rol de CPUA, sino que cuando observan una ordenanza que es débil, deben recomendar las modificaciones pertinentes para mejorarla. Propone evaluar mejor esta función del CPUA y su rol en general, el CPUA no puede reemplazar a la Dirección de Planeamiento en sus decisiones.

Finalmente aprueban el Dictamen de las canchas de fútbol 5 con las modificaciones propuestas.

Pasan a tratar el tema del Área Protegida (AP). Se refieren la forma de gestión del, si será pública o mixta. El presidente les pregunta a las instituciones qué evaluaron sobre este punto.

CEPIA opina que el 1% real y efectivo de construcción en el AP, es muy poco. Martínez explica que desde la UT plantearon el 5 por ciento del 20 por ciento. Bina responde que están hablando de 100 m por hectárea, es mucha superficie construida.

ADARSA propone tratar el AP Norte y el AP Sur por separado. Cree que es prioritario definir el AP1, y establecer los límites entre lo intangible y lo recreativo. Y plantea que es necesario que los proyectos vengan al CPUA. García Setti indica que cualquier proyecto en el AP debe ser aprobado por ordenanza, así que seguramente pasará por el CPUA.

Fernández expresa que el AP intangible no es compatible con actividades educativas, es necesario que sea realmente intangible para que sea protegida. El Aula Ambiental que se ubica en terrenos ya degradados, es un caso de remediación de los daños existentes en la ladera. No le queda claro el tema de la gestión pública y mixta planteada por el equipo técnico. El fin de protección es incompatible con cualquier actividad o intervención humana. Y agrega que a la larga se compensará a los privados que se vean afectados con los fondos provenientes de la Ley de Bosques u otros.

Bina indica que lo intangible debe ser intocable, debe ser destinado a monte serrano. Allí no deben planificar actividades ni usos. Sólo en los casos preexistentes habrá algún tipo de actividad. No está de acuerdo con establecer porcentajes de ocupación, pero sí acuerda con el criterio de la cota. Propone reglamentar el uso recreativo, pero si aún no definieron los usos, no deberían incorporar la variable del tipo de gestión. Frenquelli coincide con que lo intangible no se puede intervenir de ninguna manera. El resto de la intervención debe ser de muy bajo impacto.

Gustavo García Setti, como representante del Colegio de Ingenieros, aclara que la cota 740 coincide prácticamente con la cota de límite de provisión de servicios. En cuanto a la gestión del AP, consideran que debe ser mixta, ya que el Estado -en general- no cuenta con las características para poder proteger este tipo de espacios y quedan abandonados. Desde el Colegio prefieren mantener algún tipo de actividad privada. Están de acuerdo con la intangibilidad de algunas zonas. Respecto a la ley de Bosques dice que sería muy bueno que les paguen a los propietarios para mantener esos espacios, pero en la práctica no se hace. Consideran que es más factible proteger la montaña a través de la gestión mixta que desde la gestión pública a través de una simple expropiación. Acuerdan con el informe del equipo técnico. También consideran que el tratamiento del AP Norte y AP Sur debe ser diferenciado porque tiene características muy distintas. En este sentido, señalan que es difícil localizar una industria en el AP Norte, tal y como está, es un área de Servicios.

Desde CEPIA acuerdan con la propuesta del equipo técnico y con que el AP no sea completamente estatal. En el caso de los terrenos de Asociación San Martín, creen que existen porque son privados y cuenta con un cuidador, si fueran del Estado, la situación habría sido muy diferente. Giassone comenta que uno de los integrantes de CEPIA trabaja en la municipalidad de Malagueño y tiene la información de que se proyectan 25 mil viviendas y dos hipermercados en 5 años. Por eso insisten en que es necesario empezar a tratar la planificación regionalmente.

Bina expresa que el privado cuida los espacios verdes hasta que les sale un negocio, cuando el terreno adquiere un valor considerable, lo venden, especulan. No comparte con los anteriores expositores la creencia de que el privado cuidará mejor los intereses de las generaciones futuras. Dice que un gobierno o un funcionario corrupto no pueden empañar el rol del Estado, es necesario recuperar y revalorizar al Estado. Además, mantener la calidad ambiental requiere de un cambio de actitud frente a la naturaleza, considerarla como sujeto de derecho. Fernández agrega que la expropiación de las laderas es una política de Estado legitimada por la gente.

García Setti expresa que entonces, si se va a expropiar toda la montaña, no tiene mucho sentido regularla por ordenanza. Laura Colladon responde que independientemente de quien lo gestione, aunque sea el Estado, es importante definir uso y zonas intangibles. Bina expresa que una de las variables es la cota, luego deben analizar otras variables para las zonas donde se afecten áreas con más bajas.

El presidente les pregunta cómo van a seguir con el tema, si es que efectivamente se expropiará. Merlino responde que mientras tanto deben tener una normativa que regule

el AP. Bina dice que la idea es que el área intangible sea toda pública, pero igualmente necesitan una norma. Laura Colladon propone que se trace una línea de cota que defina la zona intangible en el AP Sur. Martínez le responde que eso ya está hecho.

Los presentes debaten respecto a las funciones dentro del AP. Bina propone que tenga sólo la función de parque ecológico. Martínez expresa que una de las funciones de los parques nacionales, además de la conservación, es la educativa, para que las generaciones futuras lo conozcan, aprendan y lo preserven. Martínez es interrumpida por Bina en su exposición, y expresa que no puede hablar y terminar de cerrar el concepto.

El presidente resume que una de las posiciones es no entrar en detalle y definir sólo el área intangible como parque ecológico. El Colegio de Ingenieros apoya el dictamen sobre AP como fue elaborado por el equipo técnico. Se enviará nuevamente el plano de cotas para que puedan analizarlo. El presidente les pide que traigan para el próximo viernes correcciones al trabajo de la UT y la postura de las instituciones sobre el tema de la cota y la línea divisoria para votarlas.

Bina indica que dentro del área intangible quedó el Aula Ambiental, desde la Dirección de Planeamiento impugnan ese punto, creen que debería ser un área educativa y recreativa.

Pasan a tratar el tema del salón de fiestas del Complejo Aerosilla. La secretaria da lectura al dictamen elaborado. García Setti clara que las actuaciones quedarían supeditadas a la resolución de Asesoría Letrada. Bina no cuerda con el dictamen elaborado, considera que se trata de un proyecto diferente al que fue aprobado, por lo tanto debe encausarse a través del CR e ir a concertación.

Los presentes debaten respecto a si corresponde plano de relevamiento o plano conforme a obra. Bina cree que Asesoría Letrada debe dictaminar y la Dirección de Obras Privadas debe pedir el plano de relevamiento, por lo tanto, la nueva carátula dirá AP1 y tendrá que pasar por el Concejo de Representantes.

Los presentes debaten sobre. Merlino dice que más allá del tipo de plano que se le pida, debe quedar claro que se ubica en zona AP1, por lo tanto Obras Privadas debe exigir la documentación y lo que corresponda de acuerdo a la zona.

Frenquelli dice que deben solicitar el plano conforme a obra donde el profesional se hace responsable, de otra manera, con el plano de relevamiento el profesional elude cualquier tipo de responsabilidad, con el agravante de que se trata de un salón de fiestas, de uso público.

Revisan el dictamen elaborado, destacando que se solicitó la resolución de Asesoría Letrada y que el salón se encuentra en zona AP1, por lo tanto deben reunir los requisitos exigidos para dicha zona de acuerdo a la ordenanza N° 4021. Se corregirá el dictamen y se enviará por e-mail para su aprobación el próximo viernes.

A continuación, el presidente da lectura a dos posibles notas de respuesta a FUNEAT sobre el dictamen de Alto Vuelo Parque Aventura. Resuelven enviar la nota más breve.

Giassone se refiere al Plan de Comunicación 2013 para el CPUA elaborado por la secretaria. Propone que se trate el tema en una de las reuniones y se aprueben los proyectos para poder llevarlos adelante. CEPIA está de acuerdo con la propuesta y le parece un aspecto muy importante a tener en cuenta en la institución. Proponen agregar este tema en el orden del día, luego del tratamiento de la AP1.

MEMORANDUM

Para: Comisión Plenaria Honoraria
De: Unidad Técnica
Asunto: Habilitación del Salón de Eventos del Complejo Turístico Aerosilla SAIC

En función de la intervención previa que el CPUTA tuvo por medio del Dictamen CPUTA 06/2009 de fecha 10 de noviembre de 2009 mediante el cual se realizaban una serie de recomendaciones sobre el proyecto en ejecución y, en conocimiento de la solicitud de la Dirección de Planeamiento de fecha 6 de noviembre de 2012 que pide que las actuaciones sean remitidas a la Asesoría Letrada para que la misma determine el procedimiento a seguir, es posible recomendar a pedido de la Dirección de Obras Privadas que: **la habilitación del Salón de Eventos del Complejo Turístico Aerosilla SAIC, ubicado en Zona AP1, se condicione al cumplimiento de las siguientes acciones:**

- 1) Que se solicite a la **Asesoría Letrada** se expida con relación al pedido de la Dirección de Planeamiento realizado con fecha 6 de noviembre ppdo. como condición indispensable para seguir con las actuaciones.
- 2) Que el plano, que la **Dirección de Obras Privadas** opte por recibir para completar el trámite de finalización de obra incluya la materialización del acceso por calle Florencio Sánchez y la superficie destinada a estacionamiento de los vehículos que use el Salón en cumpliendo los requisitos mínimos establecidos en la ordenanza 3781/00.
- 3) Que se incluya los límites físicos del terreno que ocupa y su materialización, con el fin de poder evaluar la ocupación y el funcionamiento de las cañadas de escurrimiento que se ubican a ambos costados del Salón. A tales efectos, se presente un **informe técnico confeccionado por profesional habilitado** para tal fin, mediante el cual, se evalúe las máximas escurrimientos posibles y los medios para encausar las mismas sin provocar daños a personas y bienes.

Nota: Se adjuntan fotocopias de: Acta CPUTA N° 19 del 9 de octubre de 2009 (3 fs.). Dictamen CPUTA 06/2009 del 10 de noviembre de 2009 (3 fs.) y solicitud de la Dirección de Planeamiento del 6 de noviembre de 2012 (1 fs.)